

근거	▶ 개인정보 보호법 제26조(업무위탁에 따른 개인정보의 처리 제한) ▶ 개인정보 보호법 시행령 제28조(개인정보의 처리 업무 위탁 시 조치) ▶ 표준 개인정보 보호지침 제17조(개인정보 보호 조치의무)
추진시기	▶ 개인정보 처리 업무 위탁 시 * 신학기 PC유지관리 계약 시 등
세부 추진내용	■ 개인정보 위탁의 개념 - 위탁자(개인정보를 제공하는 자)의 이익(효율, 비용·인력 절감 등)이나 목적을 위하여 수탁자(제공 받는 자)에게 개인정보 처리 업무를 맡김 ※ 개인정보 처리 위탁 업무 예시 - PC유지관리, 홈페이지, 지문인식시스템 등 개인정보 접근이 가능한 유지 관리 용역 - 졸업앨범, 학생증, 교직원수첩, 공무원증 등의 외주제작 - 여행사를 통한 단체여행(여행자보험 가입을 여행사에게 대행) * 여행자보험 가입을 위하여 보험사에게 직접 제공은 목적 내 제공에 해당 - 개인정보가 포함된 자료 출력을 출판사, 인쇄소에 의뢰 - 홍보, 만족도 조사 등을 위해 SMS발송, 설문조사를 업체에 위탁 처리 - 정보시스템, 저장매체, 수기문서 등의 소각 및 파기 계약 - CCTV관제 업무를 업체에 맡기는 경우 ■ 개인정보 처리 위탁 시 준수사항 1. 개인정보처리 위탁 계약서 체결 - 필수 항목(6가지)이 포함된 문서화(개인정보처리위탁 계약서, 특약서 등) * 인감·서명 날인 등이 포함된 문서이어야 함 〈위탁 계약서 필수 기재사항(법 제26조, 시행령 제28조)〉 1. 위탁업무의 목적 및 범위 2. 재위탁 제한에 관한 사항 3. 개인정보에 대한 접근 제한 등 안전성 확보 조치에 관한 사항 (개인정보의 관리적·기술적·물리적 보호조치에 관한 사항) 4. 위탁업무 수행 목적 외 개인정보의 처리 금지에 관한 사항 5. 보유하고 있는 개인정보의 관리 현황 점검 등 감독에 관한 사항 6. 의무 위반의 경우 손해배상에 관한 사항 2. 위탁 내용 및 수탁자를 홈페이지에 공개(또는 정보주체 직접 고지) - 정보주체가 언제든지 쉽게 확인할 수 있도록 홈페이지 개인정보 처리방침 등에 공개 - 공개사항: 위탁 업무내용, 위탁기간, 수탁업체, 수탁업체 연락처, 수탁자의 관리 현황 점검결과

	3. 수탁자에 대한 교육 실시 및 개인정보의 안전한 처리 여부 관리·감독 - 업무 위탁으로 인하여 정보주체의 개인정보가 분실, 도난, 유출, 위조, 변조 또는 훼손되지 아니하도록 수탁자를 교육하고 처리현황 등을 점검하여야 함 ※ 교육 및 감독(실태점검) 방법 - 교육: 위탁자가 직접 교육 실시 또는 수탁자 자체 교육 실시 - 감독: 현장방문점검 또는 수탁자 자체 점검(자료 제출 요구) 등 * 수탁자 자체적으로 교육 및 점검을 실시한 경우에는 그것을 증빙할 수 있는 사진이나 결과(등록부 등) 증빙자료를 제출 받아야 함. 4. 사업 종료 시 개인정보 파기(또는 반환) 확인서 및 비밀유지 협약서 징구  유의사항 ☞ 수탁자도 개인정보처리자의 소속 직원으로 간주하여, 위탁 업무 관련 법 위반으로 발생한 손해배상책임은 수탁자 외 위탁자도 부담 ☞ 수탁자 교육 및 관리·감독 결과는 각종 현장점검에 대비하여 입증자료로 보관·관리
벌칙 과태료	▸ 업무 위탁 시 필수사항의 내용이 포함된 문서에 의하지 아니한 자(법 제26조제1항 위반): 1천만원 이하의 과태료[법 제75조제3항제4호] ▸ 업무 위탁에 따른 위탁하는 업무내용과 수탁자를 공개하지 아니한 자(법 제26조제2항 위반): 1천만원 이하의 과태료[법 제75조제3항제5호]
관련서류	▸ 표준 개인정보처리위탁 계약서 ▸ 수탁자 교육 등록부 및 수탁자 교육자료(예시) ▸ 수탁자 보안관리 실태 점검표(예시) ▸ 비밀유지 보안서약서(예시) ▸ 비밀유지 보안협약서(예시) ▸ 개인정보(파일) 파기확인서(예시)

7.1. 표준 개인정보처리위탁 계약서

본 표준 개인정보처리위탁 계약서는 「개인정보 보호법」 제26조제1항에 따라 위탁 계약에 있어 개인정보 처리에 관하여 문서로 정하여야 하는 최소한의 사항을 표준적으로 제시한 것으로서, 위탁계약이나 위탁업무의 내용 등에 따라 세부적인 내용은 달라질 수 있습니다.

개인정보처리업무를 위탁하거나 위탁업무에 개인정보 처리가 포함된 경우에는 본 표준 개인정보처리위탁 계약서의 내용을 위탁계약서에 첨부하거나 반영하여 사용하실 수 있습니다.

표준 개인정보처리위탁 계약서(안)

○○○(이하 “위탁자”이라 한다)과 △△△(이하 “수탁자”이라 한다)는 “위탁자”의 개인정보 처리업무를 “수탁자”에게 위탁함에 있어 다음과 같은 내용으로 본 업무위탁계약을 체결한다.

제1조 (목적) 이 계약은 “위탁자”가 개인정보처리업무를 “수탁자”에게 위탁하고, “수탁자”는 이를 승낙하여 “수탁자”의 책임아래 성실하게 업무를 완성하도록 하는데 필요한 사항을 정함을 목적으로 한다.

제2조 (용어의 정의) 본 계약에서 별도로 정의되지 아니한 용어는 「개인정보 보호법」, 같은 법 시행령 및 고시, 「개인정보의 안전성 확보조치 기준」(개인정보보호위원회 고시 제2023-6호) 및 「표준 개인정보 보호지침」(개인정보보호위원회 고시 제2024-1호)에서 정의된 바에 따른다.

제3조 (위탁업무의 목적 및 범위) “수탁자”는 계약이 정하는 바에 따라 () 목적으로 다음과 같은 개인정보 처리 업무를 수행한다.¹⁾

- 1.
- 2.
- 3.

제4조 (위탁업무 기간) 이 계약서에 의한 개인정보 처리업무를 기간은 다음과 같다.

계약 기간 : 년 월 일 ~ 년 월 일

제5조 (재위탁 제한) ① “수탁자”는 “위탁자”의 사전 승낙을 얻은 경우를 제외하고

1) 각호의 업무 예시 : 고객만족도 조사 업무, 회원가입 및 운영 업무, 사은품 배송을 위한 이름, 주소, 연락처 처리 등

“위탁자”와의 계약상의 권리와 의무의 전부 또는 일부를 제3자에게 양도하거나 재위탁할 수 없다.

② “수탁자”가 다른 제3의 회사와 수탁계약을 할 경우에는 “수탁자”는 해당 사실을 계약 체결 7일 이전에 “위탁자”에게 통보하고 협의하여야 한다.

제6조 (개인정보의 안전성 확보조치) “수탁자”는 「개인정보 보호법」 제23조제2항 및 제24조제3항 및 제29조, 같은 법 시행령 제21조 및 제30조, 「개인정보의 안전성 확보조치 기준」(개인정보보호위원회 고시 제2023-6호)에 따라 개인정보의 안전성 확보에 필요한 관리적·기술적 조치를 취하여야 한다.

제7조 (개인정보의 처리제한) ① “수탁자”는 계약기간은 물론 계약 종료 후에도 위탁업무 수행 목적 범위를 넘어 개인정보를 이용하거나 이를 제3자에게 제공 또는 누설하여서는 안 된다.

② “수탁자”는 계약이 해지되거나 또는 계약기간이 만료된 경우 위탁업무와 관련하여 보유하고 있는 개인정보를 「개인정보 보호법」 시행령 제16조 및 「개인정보의 안전성 확보조치 기준」(개인정보보호위원회 고시 제2023-6호)에 따라 즉시 파기하거나 “위탁자”에게 반납하여야 한다.

③ 제2항에 따라 “수탁자”가 개인정보를 파기한 경우 지체없이 “위탁자”에게 그 결과를 통보하여야 한다.

제8조 (수탁자에 대한 관리·감독 등) ① “위탁자”는 “수탁자”에 대하여 다음 각 호의 사항을 감독할 수 있으며, “수탁자”는 특별한 사유가 없는 한 이에 응하여야 한다.

1. 개인정보의 처리 현황
2. 개인정보의 접근 또는 접속현황
3. 개인정보 접근 또는 접속 대상자
4. 목적외 이용·제공 및 재위탁 금지 준수여부
5. 암호화 등 안전성 확보조치 이행여부
6. 그 밖에 개인정보의 보호를 위하여 필요한 사항

② “위탁자”는 “수탁자”에 대하여 제1항 각 호의 사항에 대한 실태를 점검하여 시정을 요구할 수 있으며, “수탁자”는 특별한 사유가 없는 한 이행하여야 한다.

③ “위탁자”는 처리위탁으로 인하여 정보주체의 개인정보가 분실·도난·유출·변조 또는 훼손되지 아니하도록 1년에 ()회 “수탁자”를 교육할 수 있으며, “수탁자”는 이에 응하여야 한다.2)

2) 「개인정보 안전성 확보조치 기준 고시」(개인정보보호위원회 고시 제2023-6호) 및 「개인정보 보호법」 제26조에 따라 개인정보처리자 및 취급자는 개인정보보호에 관한 교육을 의무적으로 시행하여야 한다.

④ 제1항에 따른 교육의 시기와 방법 등에 대해서는 “위탁자”는 “수탁자”와 협의하여 시행한다.

제9조 (정보주체 권리보장) ① “수탁자”는 정보주체의 개인정보 열람, 정정·삭제, 처리 정지 요청 등에 대응하기 위한 연락처 등 민원 창구를 마련해야 한다.

제10조 (개인정보의 파기) ① “수탁자”는 제4조의 위탁업무기간이 종료되면 특별한 사유가 없는 한 지체 없이 개인정보를 파기하고 이를 “위탁자”에게 확인받아야 한다.

제11조 (손해배상) ① “수탁자” 또는 “수탁자”의 임직원 기타 “수탁자”의 수탁자가 이 계약에 의하여 위탁 또는 재위탁 받은 업무를 수행함에 있어 이 계약에 따른 의무를 위반하거나 “수탁자” 또는 “수탁자”의 임직원 기타 “수탁자”의 수탁자의 귀책사유로 인하여 이 계약이 해지되어 “위탁자” 또는 개인정보주체 기타 제3자에게 손해가 발생한 경우 “수탁자”는 그 손해를 배상하여야 한다.

② 제1항과 관련하여 개인정보주체 기타 제3자에게 발생한 손해에 대하여 “위탁자”가 전부 또는 일부를 배상한 때에는 “위탁자”는 이를 “수탁자”에게 구상할 수 있다.

제12조 (개인정보의 유출 통지) “수탁자”는 수탁 업무를 처리하는 과정에서 개인정보가 유출된 경우 즉시 “위탁자”에게 보고하고, 추가 유출 및 피해방지를 위해 필요한 조치를 수행하여야 한다.

본 계약의 내용을 증명하기 위하여 계약서 2부를 작성하고, “위탁자”와 “수탁자”가 서명 또는 날인한 후 각 1부씩 보관한다.

20 . . .

위탁자

주 소 :

기관(회사)명 :

대표자 성명 : (인)

수탁자

주 소 :

기관(회사)명 :

대표자 성명 : (인)

7.2. 수탁자 교육등록부 및 교육자료 예시

* 수탁업체에서 자체 교육 시 활용할 수 있는 서식임

개인정보 처리 업무 위탁에 따른 수탁자 교육

관련근거	개인정보 보호법 제26조제4항 및 같은 법 시행령 제28조제6항					
교육내용	◇ ()에서 위탁 받은 해당 업무 범위를 초과하여 개인정보를 이용하거나 제3자에게 제공하지 아니 한다. ◇ 위탁 업무 수행 시 처리되는 개인정보에 대한 관리적·기술적·물리적 보호조치를 수행하여야 한다. ◇ 위탁 업무와 관련하여 처리하고 있는 개인정보 관리 현황을 점검하여야 한다. ◇ 개인정보 처리 업무의 재 위탁은 금지한다. ◇ 개인정보가 분실·도난·유출·변조·훼손되지 아니하도록 안전하게 처리한다. ◇ 위탁 업무 수행 시 개인정보에 대한 접근 권한을 부여 받은 자는 사업 담당자에게 보안서약서를 제출한다. ◇ 수탁자는 위탁받은 업무의 개인정보를 처리하는 과정에서 계약에 따른 의무를 위반하거나 개인정보 보호법을 위반하여 손해가 발생한 경우 그 손해를 배상하여야 한다. ◇ 수탁자는 개인정보 보호법 제15조부터 제25조, 제27조부터 제31조, 제33조부터 제38조 및 제59조를 준용한다.					
교육일시	20 . .					
피교육자	(소속)	(성명)	(서명)	(소속)	(성명)	(서명)
	(소속)	(성명)	(서명)	(소속)	(성명)	(서명)
	(소속)	(성명)	(서명)	(소속)	(성명)	(서명)
	(소속)	(성명)	(서명)	(소속)	(성명)	(서명)
	(소속)	(성명)	(서명)	(소속)	(성명)	(서명)
교육자	(소속)	(성명)	(서명)			

용역업체 참여직원 개인정보 보호 교육 자료

1. 개인정보처리 위탁에 따른 수탁자 책임 및 의무

개인정보처리 위탁에 따른 수탁자 책임 및 의무

- 수탁자는 「개인정보처리위탁 계약서」 및 「개인정보 취급위탁 보안 서약서」를 제출하여야 하며, 위탁받은 해당 업무 범위를 초과하여 개인정보를 이용하거나 제3자에게 제공하여서는 아니 되며, 개인정보 보호 관련법 및 규정을 준수하여야 한다.
- 수탁자가 위탁받은 업무와 관련하여 개인정보를 처리하는 과정에서 「개인정보 보호법」을 위반하여 발생한 손해배상책임에 대하여는 수탁자를 개인정보처리자의 소속 직원으로 보며, 수탁자의 위반으로 발생한 민·형사상의 모든 책임은 수탁자 본인에게 있다.
- 개인정보가 포함된 서류, 휴대용 저장매체(이동형 하드디스크, USB메모리, CD, DVD 등) 등은 분실·도난·유출·변조·훼손되지 않도록 잠금장치가 있는 캐비닛 등에 안전하게 보관하고, 정기적으로 점검 및 관리 한다.
- 위탁업무와 관련한 산출물 및 제공받은 개인정보는 개인PC, 메일함, 공유사이트 등에 무단으로 보관하는 것을 금지한다.
- 수탁자는 위탁자의 용역업체 개인정보관리 실태 현장 점검 시, 적극적으로 협조하여야 한다.
- 업무 위탁기간이 종료되고 처리된 개인정보가 파기 되었다는 확인서 및 증빙 자료를 제출하여야 한다.

개인정보처리위탁 계약서 내용

- 위탁업무의 목적 및 범위
- 위탁업무 수행 목적 외 개인정보 처리 금지에 관한 사항
- 위탁업무와 관련하여 보유하고 있는 개인정보의 관리 현황 점검 등 감독에 관한 사항
- 개인정보의 기술적·관리적 보호조치에 관한 사항
- 개인정보에 대한 접근 제한 등 안전성 확보 조치에 관한 사항
- 재위탁 제한에 관한 사항
- 수탁자가 준수하여야 할 의무를 위반한 경우 손해배상 등 책임에 관한 사항

2. 개인정보처리 방법

⑤ 개인정보 관리

- 수탁자는 개인정보 접근 또는 접속 대상자를 최소한의 인원으로 제한하여 불필요한 접근을 방지하여야 한다.
- 수탁자는 개인정보의 접근 또는 접속 현황을 기록·관리하고 주기적으로 현황을 점검하여야 한다.
- 수탁자는 개인정보의 처리 현황에 대한 이력을 관리하여야 한다.
- 전산실 및 자료보관실 등 물리적 보관 장소를 별도로 가지고 있는 경우, 별도 출입 통제절차(물리적 접근통제장치)를 수립하고 접근기록을 보관한다.
- 개인정보가 포함된 서류, 휴대용 저장매체(이동형 하드디스크, USB메모리, CD, DVD 등) 등은 잠금장치가 있는 캐비닛 등에 안전하게 보관한다.

⑤ 개인정보의 처리 제한

- 위탁 기간이 종료된 이후라도 위탁 업무와 관련하여 취득한 개인정보를 이용하거나 이를 제3자에게 제공 또는 누설하여서는 안 된다.
- 계약이 해지되거나 또는 계약기간이 만료된 경우 위탁업무와 관련하여 보유하고 있는 개인정보를 「개인정보 보호법 시행령」 제16조에 따라 즉시 파기하거나 위탁자에게 반납하여야 한다.
- 수탁자는 개인정보를 파기한 경우 위탁자에게 개인정보가 파기 되었다는 확인서 및 그 결과를 제출하여야 한다.

3. 안전성 확보조치

⑤ 안전성 확보 조치

- 개인정보 처리 업무를 위탁받아 처리하는 개인정보를 보호하기 위하여 “개인정보의 안전성 확보조치 기준 고시(개인정보보호위원회고시 제2023-6호)”가 정하고 있는 관리적·기술적·물리적 조치를 하여야 한다.

⑤ 개인정보의 안전성 확보조치 기준 고시

구분	주요내용
안전조치의 적용 원칙 (제3조)	개인정보처리자 유형 및 개인정보보유량에 따른 안전조치 기준 적용
내부 관리계획의 수립·시행 및 점검 (제4조)	보호책임자 지정 및 역할과 책임, 취급자 교육 ※ 소규모 정보주체에 관하여 개인정보를 처리하는 경우 내부 관리계획 수립 생략 가능
접근 권한의 관리(제5조)	업무수행에 필요한 최소한의 범위로 차등 부여

구분	주요내용
접근통제 (제6조)	접근권한 부여기록은 최소 3년간 보관 방화벽 등 접근통제시스템 설치·운영 개인정보가 인터넷홈페이지, P2P, 공유설정, 공개된 무선망 이용을 통하여 공개되거나 유출되지 않도록 조치
개인정보의 암호화 (제7조)	대상 : 고유식별정보, 비밀번호, 생체인식정보 기준 : - 전송 시: 정보통신망 송수신 등의 경우 암호화 - 저장 시 ① 비밀번호, 생체인식정보정보 암호화(비밀번호 일방향 암호화) ② 고유식별정보 암호화
접속기록의 보관 및 점검 (제8조)	최소 1년 이상 보관
악성프로그램 등 방지 (제9조)	백신소프트웨어 등 보안프로그램 설치, 자동 또는 하루 1회 이상 업데이트를 실시하여 최신 상태로 유지
물리적 안전조치 (제10조)	개인정보를 보관하고 있는 물리적 보관 장소에 대한 출입 통제절차 등
재해·재난 대비 안전조치 (제11조)	위기대응매뉴얼 등 대응절차 마련 및 정기적 점검 재해·재난 발생 시 백업 및 복구를 위한 계획 마련 ※ 대규모 개인정보처리자에 한해 적용
출력·복사시 안전조치 (제12조)	개인정보처리시스템에서 개인정보 출력(인쇄, 화면표시, 파일 생성 등) 시 용도를 특정, 용도에 따른 출력 항목 최소화 등
개인정보의 파기 (제13조)	파기방법 - 완전파괴(소각, 파쇄 등) - 전용 소자장비를 이용하여 삭제 - 데이터가 복원되지 않도록 초기화 또는 덮어쓰기 수행

개인정보의 안전성 확보를 위해 필요한 조치 수행

○ 개인정보의 전송·저장 시 암호화 수행 (안전한 암호 알고리즘 사용)

구분	대상		방법
전송	비밀번호* ¹ 생체인식정보 고유식별정보* ²		암호화
저장	비밀번호* ¹ 생체인식정보		암호화
	고유식별정보* ²	인터넷, DMZ구간	암호화
		내부망	영향평가, 위험도 분석 결과에 따른 암호화 ※ 단, 주민등록번호는 암호화
		업무용PC 모바일기기	암호화

※ 비밀번호 암호화 시 반드시 복호화되지 않는 일방향 암호(해쉬암호) 사용

※ 고유식별정보: 주민등록번호, 여권번호, 운전면허번호, 외국인등록번호

○ 접근권한 관리

- 직원 변경 시 접근권한 제한(PC, 노트북, 접근 계정 등의 ID/비밀번호 변경 등)
- 다른 직원과 계정, 비밀번호 등의 공유 금지
- 안전한 비밀번호 설정을 위한 작성규칙 수립.적용

○ 접근통제 실시

- 인가된 사용자만 개인정보처리시스템에 접근할 수 있도록 접근 통제
- 인터넷 홈페이지, P2P, 공유, 공개무선망 등에 개인정보가 공개되지 않도록 조치

○ 악성프로그램 방지

- 보안프로그램의 자동업데이트 기능 사용 또는 1일 1회 이상 업데이트 실시
- 악성프로그램 경보발생 시 즉시 업데이트 실시

○ 개인정보가 포함된 서류, 휴대용 저장매체 등은 잠금장치가 있는 안전한 장소에 보관

○ 위탁업무에 대한 개인정보 처리 시, 해당 직원에게 개인정보 보호 서약서 작성

➡ 개인정보의 파기

- 개인정보 보유기관 경과, 처리목적 달성 시 복구 또는 재생이 되지 않는 방법으로 지체 없이(5일 이내) 파기

➡ 개인정보의 유출 통지

- 수탁자에 의한 개인정보 유출 발생 시 즉시 위탁자에게 보고하고 추가 유출 및 피해방지를 위해 필요한 조치를 수행해야 함

➡ 개인정보 보호 교육 실시

- 수탁업체 자체 개인정보 보호 교육을 실시하여 수탁업체 직원들의 개인정보 보호를 위한 준수사항 안내 및 조치방법 숙지

➡ 준수사항 위반 시 처벌 규정(개인정보 보호법 제10장 벌칙에 따름)

○ 10년 이하 징역 또는 1억원 이하의 벌금

- 공공기관의 개인정보 처리업무를 방해할 목적으로 공공기관에서 처리하고 있는 개인정보를 변경.말소하여 공공기관의 업무 수행의 중단·마비 등 심각한 지장을 초래
- 거짓, 그 밖의 부정한 수단.방법으로 다른 사람이 처리하고 있는 개인정보를 취득한 후 이를 영리 또는 부정한 목적으로 제3자에게 제공 및 이를 교사·알선

○ 5년 이하 징역 또는 5천만원 이하 벌금

- 동의 또는 법률 근거 없이 개인정보 제3자 제공
- 개인정보를 목적 외로 이용하거나 제3자에게 제공
- 민감정보 처리 기준 위반
- 고유식별정보 처리 기준 위반
- 가명정보를 처리 기준 위반하거나 제3자에게 제공
- 특정 개인을 알아보기 위한 목적으로 가명정보를 처리

- 개인 정보를 정정·삭제 등 필요한 조치없이 이용하거나 제3자에게 제공한 정보 통신서비스 제공자등

- 업무상 알게 된 개인정보를 누설 또는 제3자에게 제공한 자와 제공받은 자

- 개인정보를 훼손, 멸실, 변경, 위조 또는 유출한 자

○ 3년 이하 징역 또는 3천만원이하 벌금

- 고정형 영상정보처리기의 설치 목적과 다르게 임의로 조작하거나 녹음기능을 사용한 자

- 거짓이나 부정한 수단·방법으로 개인정보를 취득 또는 동의를 받는 자와 제공받은 자

- 직무상 알게 된 비밀을 누설하거나 직무상 목적 외에 이용한 자

○ 2년 이하 징역 또는 2천만원 이하 벌금

- 정당한 사유 없이 개인정보의 정정·삭제 거부 및 계속 이용 또는 제3자 제공

- 정당한 사유 없이 개인정보의 처리정지 거부 및 계속 이용 또는 제3자 제공

○ 5천만원 이하 과태료

- 개인의 사생활을 현저히 침해할 우려가 있는 장소에 고정형 또는 이동형 영상정보처리 기기를 설치·운영한 자

○ 3천만원 이하 과태료

- 최소한의 정보 외 개인정보 수집 또는 선택적 수집정보를 수집 거부로 재화 또는 서비스의 제공을 거부한 자

- 수집 동의, 3제 제공 동의, 목적 외 이용제공 동의, 홍보, 판매 업무 위탁 시 정보 주체에게 필수 고지사항을 알리지 아니한 자

- 정보주체 이외로부터 수집한 개인정보의 수집 출처를 정보주체에게 고지하지 아니한 자

- 보유기관 경과, 처리목적 달성 등 불필요하게 된 개인정보를 파기하지 아니한 자

- 민감정보, 고유식별정보 처리 또는 고정형, 이동형 영상정보처리기기 운영 시 안전성 확보에 필요한 조치를 아니한 자

※ 안전성 확보에 필요한 조치를 하지 않아 개인정보가 분실·도난·유출·위조·변조·훼손된 경우 **매출액의 3% 이내 또는 20억 이내의 과징금 부과** (제64조의2제1항제9호)

- 민감정보의 공개 가능성 및 비공개를 선택하는 방법을 알리지 아니한 자

- 법령 근거 없이 주민등록번호를 처리한 자

- 주민등록번호를 안전하게 보관하기 위한 암호화 조치를 하지 아니한 자

- 홈페이지 회원 가입 시 정보주체의 주민번호 대체수단을 제공하지 아니한 자

- 민감정보, 고유식별정보, 영상정보처리기기, 가명정보의 안전성 확보에 필요한 조치를 하지 아니한 자

- 고정형 또는 이동형 영상정보처리기기 설치·운영 기준을 위반하여 운영한 자

- 개인식별이 가능한 가명정보의 이용 중지 및 회수·파기하지 아니한 자

- 개인정보 보호 인증을 받지 아니하였음에도 거짓으로 인증의 내용을 표시하거나 홍보한 자

- 개인정보 유출 인지 시 정보주체에게 사실을 알리지 아니한 자

- 일정 규모이상 개인정보 유출 시 보호위원회 및 전문기관에 신고하지 아니한 자

- 정당한 사유 없이 정보주체의 개인정보 열람을 제한하거나 거절한 자

- 정당한 사유 없이 정보주체의 개인정보 정정·삭제 요구에도 정정·삭제 등 필요한 조치를 하지 아니한 자

- 정당한 사유 없이 정보주체의 개인정보 삭제 요구에도 정지된 개인정보에 대하여 파기 등 필요한 조치를 하지 아니한 자
- 개인정보의 수집·이용을 위반하여 서비스의 제공을 거부한 자
- 개인정보 유출 등의 통지·신고를 하지 아니한 자
- 개인정보 유출 등의 통지·신고를 위반하여 소명을 하지 아니하거나 거짓으로 한 자
- 이용자 개인정보의 동의 철회·열람·정정·방해를 제공하지 아니한 자
- 이용자의 개인정보 동의 철회 시 복구·재생활 수 없도록 필요한 조치를 하지 아니한 정보통신서비스 제공자등
- 개인정보 이용내역 통지의무를 위반한 자
- 개인정보를 국외로 이전하는 경우 대통령령을 위반하여 보호조치를 하지 아니한 자
- 보호위원회의 시정명령에 따르지 아니한 자

○ 2천만원 이하 과태료

- 손해배상책임의 이행을 위하여 보험 또는 공제 가입, 준비금 적립 등 필요한 조치를 하지 아니한 정보통신서비스 제공자등
- 국내에 주소 또는 영업소가 없는 정보통신서비스 제공자등이 국내대리인을 지정하지 아니한 경우
- 위탁자의 동의를 받지 아니하고 제3자에게 다시 업무를 위탁한 자
- 이용자의 개인정보 동의절차를 위반하여 이용자의 개인정보를 공개하거나 이용자에게 알리지 아니하고 개인정보를 국외로 처리위탁·보관한 자

○ 1천만원 이하 과태료

- 파기해야할 개인정보를 법령에 따라 보존하는 경우 개인정보를 분리하여 저장·관리 하지 아니한 자
- 동의절차를 위반하여 동의를 받은 자
- 영상정보처리기기를 정보주체가 쉽게 인식할 수 있도록 안내판 설치 등 필요한 조치를 하지 아니한 자
- 업무 위탁 시 준수사항이 포함된 문서에 의하지 아니한 자
- 위탁하는 업무의 내용과 수탁자를 공개하지 아니한 자
- 영업의 전부 또는 일부를 양도 시 정보주체에게 개인정보의 이전 사실을 알리지 아니한 자
- 가명정보의 처리내용을 위반하여 관련 기록을 작성하여 보관하지 아니한 자
- 개인정보 처리방침을 정하지 아니하거나 이를 공개하지 아니한 자
- 개인정보의 처리에 관한 업무를 총괄해서 책임질 개인정보 보호책임자를 지정하지 아니한 자
- 정당한 사유 없이 정보주체의 열람·정정·삭제·처리정지 요구 시 정보주체에게 알려야 할 사항을 알리지 아니한 자
- 보호위원회의 자료 제출 및 검사 요구 시 따른 관계 물품·서류 등 자료를 제출하지 아니하거나 거짓으로 제출한 자
- 보호위원회의 자료제출 및 검사 요구 시 출입·검사를 거부·방해 또는 기피한 자

7.3. 수탁자 보안관리 실태 점검표 예시

용역업체 보안관리 실태 점검표(개인정보 보호 분야)

순번	구분	점 검 항 목	확인 (○, X)
1	위탁계약서 내용 준수 여부	표준 개인정보처리 위탁계약서에 포함된 다음 사항을 준수하였는가? - 위탁업무 목적 외 개인정보 처리 금지에 관한 사항 - 재 위탁 제한에 관한 사항 - 개인정보에 대한 접근 제한 등 안전성 확보 조치에 관한 사항	
2	개인정보 교육 실시 여부	사업 참여 직원에 대한 수탁업체의 자체 개인정보 보호 교육을 실시하였는가?	
3		개인정보 보호 교육 시 교육내용이 적절한가? - 외주 용역사업 보안특약 조항 및 개인정보 보호법 위반 시 처벌 규정 - 개인정보의 분실·도난·유출·변조 또는 훼손 방지 등 법령 준수	
4	안전성 확보 조치 이행 여부	개인정보취급자에 대한 보안서약서를 작성하였는가?	
5		개인정보에 대한 접근 통제 및 접근 권한을 제한하였는가?(PC, 노트북 등)	
6		보유하고 있는 개인정보파일에 대한 암호화는 적용하였는가?	
7		악성프로그램 등을 방지·치료할 수 있는 백신소프트웨어의 설치·운영 및 자동업데이트 등으로 최신 상태로 유지 하는가?	
8		개인정보파일을 잠금장치가 있는 안전한 장소에 보관하고 있는가? - 개인정보 포함문서, 보조기억 매체 등 보관 상태 - PC에서 탈착한 하드디스크 보관 상태 등	
9	개인정보 파기	보유기간 경과 또는 처리 목적을 달성한 개인정보를 파기하였는가? - PC, 노트북에 불필요한 도내 교육행정기관(학교)의 개인정보 보관 여부 등	
10		개인정보 파기 시 복구 또는 재생되지 않도록 파기하였는가?	
11	유·노출 시 대응 절차	수탁자에 의한 개인정보 유·노출 시 처리방법에 대해 숙지하고 있는가? - 추가 피해 방지를 위한 긴급 조치 - 유·노출 발생 시 즉시 위탁자에게 보고 - 개인정보 유출 사실 인지 시 지체 없이 정보주체에게 고지 (항목, 시점, 경위, 피해 최소화 방법, 피해 구제 절차, 피해발생 시 신고 접수할 수 있는 연락처 등) - 피해 최소화 대책 마련 및 필요한 조치 실행 등	
<특이사항 및 조치사항>			

확인자 업체명

대표자 성명

(인)

점검자 기관명

성명

(인)

7.4. 비밀유지 보안서약서 예시 (계약 체결 시)

보 안 서 약 서

본인은 년 월 일부로 _____ 사업과 관련한 업무
(용역, 연구개발, 제작, 입찰, 그 밖의 업무)를 수행함에 있어 다음 사항을
준수할 것을 엄숙히 서약합니다.

1. 본인은 _____ 사업과 관련된 소관업무가 기밀 사항을 인정하고 제반 보안 관계규정 및 지침을 성실히 준수한다.
2. 나는 이 기밀을 누설함이 이적행위가 됨을 명심하고 재직 중은 물론 퇴직 후에도 알게 된 모든 기밀사항을 일절 타인에게 누설하지 아니한다.
3. 나는 기밀을 누설한 때에는 아래의 관계법규에 따라 엄중한 처벌을 받을 것을 서약한다.

가. 「국가보안법」 제4조제1항제2호 및 제5호(국가기밀 누설 등)

나. 「형법」 제99조(일반이적) 및 제127조(공무상 비밀의 누설)

년 월 일

서약자	소속	직급		
		직위	성 명	인

서 약	소속	직급		
집행자		직위	성 명	인

○○○ 귀하

7.5. 비밀유지 보안확약서 예시 (사업 종료 시)

보 안 확 약 서

본인은 ○○○○○○○○○○ 사업 수행을 완료함에 있어 다음 각 호의 사항에 대한 보안준수 및 책임이 있음을 서약하며 이에 확약서를 제출합니다.

1. 사업수행 간 업체(단체) 및 사업 참여자가 취득한 모든 자료를 반납 및 파기하였음
2. 지득한 정보에 대한 유출을 절대 금지하겠음
3. 보안 위규 시 업체(단체)의 사업 참여 제한, 기타 관련 법규에 따른 모든 민·형사상 책임과 손해배상을 감수하겠음

20 년 월 일

서약업체(단체) 대표

소 속 :

직 위 :

성 명 :

(서명)

○○○ 귀하

7.6. 개인정보(파일) 파기 확인서 (사업 종료 시)

개인정보(파일) 파기 확인서

0000년 00월 00일로부터 0000년 00월 00일까지 “○○○○○○”사업에 관련한 개인정보 등에 대하여 다음과 같이 파기업무를 이행하였음을 확인하고 그 결과를 제출합니다.

1. 파기 정보

가. 파기 항목: 예시) 이름, 학년, 반, 사진

나. 파기 건수: 000건

다. 파기 사유: ○○사업 완료

2. 파기 방법

가. 인쇄물, 서면: 문서 분쇄

나. 컴퓨터 파일: 데이터가 복원되지 않도록 완전삭제

3. 파기일: 0000년 00월 00일

20 년 월 일

서약업체(단체) 대표

소 속 :

직 위 :

성 명 :

(서명)

서약집행자(위탁자)

소 속 :

직 급 :

성 명 :

(서명)